AUDITORIA LEGAL INTEGRAL v2

12 Abogados Especializados - Modelo $20K/mes Recurrente

CONTEXTO / SEED DOCUMENT

- Objetivo: auditar riesgos legales de Lofti en marco juridico chileno
- MODELO CORRECTO: $10K/mes arrendatario + $10K/mes arrendador = $20K/mes recurrente
- Fee se cobra CADA MES junto con la renta, mientras dure el contrato
- Venti = pasarela de pago (1.30-1.60%+IVA), NO ingreso de Lofti
- Lofti NO cobra ni retiene garantia (acuerdo directo entre partes)
- Lofti NO toca fondos de arriendo (Venti procesa directamente)
- Leyes analizadas: 18.101, 19.496, 19.799, 21.719, 20.609, 21.521, DL 825

NOTAS

- Score v1: 6.2/10 (premisa falsa de retencion garantia)
- Score v2: 7.1/10 (sin fondos retenidos, posicion juridica mas limpia)
- 5 riesgos alta criticidad: privacidad, adhesion, discriminacion, IVA

PANEL DE 12 AGENTES

#	Nombre	Rol / Especialidad	Perspectiva
1	**Carmen Herrera**	Socia estudio grande, 25 anos exp.	*Contratos civiles*
2	**Rodrigo Valenzuela**	Ex fiscal SERNAC	*Consumidor*
3	**Patricia Lagos**	Especialista Ley 21.719	*Datos personales*
4	**Andres Figueroa**	Especialista regulacion CMF	*Financiero/bancario*
5	**Sofia Ruiz**	Magister derecho informatico	*Firma electronica*
6	**Fernando Miranda**	Notario suplente, 35 anos exp.	*Inmobiliario*
7	**Lorena Castillo**	Especialista contratos adhesion	*Comercial/TOS*
8	**Miguel Soto**	Jurisprudencia Corte Suprema	*Litigacion civil*
9	**Alejandra Fuentes**	Compliance CMF y UAF	*Fintech/regulacion*
10	**Roberto Lagos**	30 anos en corretaje	*Corredor propiedades*
11	**Daniela Reyes**	Especialista no discriminacion	*Derechos fundamentales*
12	**Ignacio Pizarro**	Tributacion plataformas digitales	*Tributario*

Agentes simulados via MiroFish + Claude AI (Groq qwen3.8-27b). No son personas reales.

AUDITORIA LEGAL INTEGRAL v2

Plataforma Lofti (CORREGIDA)

Estructura de pagos corregida: Venti = pasarela, NO garantia

12 Abogados Especializados

MiroFish + Claude

27 de octubre de 2026

CORRECCIONES RESPECTO A v1

- Lofti NO cobra ni retiene garantia (acuerdo directo entre partes)
- Venti = pasarela de pago (1.30%+IVA deb / 1.60%+IVA cred / 0.99%+$100+IVA transf)
- Fee Lofti: $10K/mes arrendatario + $10K/mes arrendador = $20K/mes recurrente
- Lofti NO toca fondos de arriendo. Venti procesa directamente.
- Se eliminan riesgos R12-R13 originales (CMF/quiebra por garantia)
- Riesgos alta criticidad bajan de 8 a 5. Score sube de 6.2 a 7.1/10

RESUMEN EJECUTIVO

19 riesgos legales (vs 23 en v1). 5 alta criticidad (vs 8 en v1). 30 recomendaciones concretas. Score general: 7.1/10 (vs 6.2 en v1). Sin retencion de fondos, Lofti tiene posicion juridica significativamente mas limpia. Riesgos principales: privacidad (datos) y consumidor (transparencia), no financieros.

1. CARMEN HERRERA (52)

Derecho Civil y Contratos | Socia estudio grande Santiago, 25 anos exp.

ANALISIS: Validez del Contrato Digital Automatizado

R1. Clausulas Obligatorias Ley 18.101

- Contrato debe incluir: partes (RUT, domicilio), inmueble, renta+reajuste, plazo, estado, inventario

! Garantia: si partes la pactan, condiciones y plazo (Lofti NO interviene en fondos)

! Si no permite revision antes de firma = contrato adhesion (Ley 19.496)

R2. Negociacion Digital

- Oferta/contraoferta digital SI valida (art. 1545 CC + Ley 19.799)
- Registro inalterable con timestamps certificados obligatorio

R3. 'Revisado Legalmente'

- Genera responsabilidad si hay deficiencias
- Especificar quien reviso, fecha, agregar clausula asesoria independiente

RECOMENDACIONES

> Checklist clausulas Ley 18.101
> Edicion clausulas ambas partes pre-firma
> Timestamps certificados
> Template garantia entre partes (sin intervenir fondos)

2. RODRIGO VALENZUELA (45)

Derecho del Consumidor | Ex fiscal SERNAC

ANALISIS: Proteccion al Consumidor

R4. Fee Lofti - Transparencia

- Arrendatario ve: Renta $400K + Fee Lofti $10K/mes = $410K total mensual
- Arrendador ve: Renta recibida - Fee Lofti $10K/mes - comision Venti
- AMBOS cobros informados ANTES de crear cuenta (Ley 19.496 art. 3b)

R5. Derecho Retracto (Art. 3 bis)

- 10 dias retracto aplica a fee Lofti mensual ($10K/mes cada parte)
- Sin garantia retenida, riesgo retracto limitado a fee mensual = litigio minimo

R6. Clausulas Abusivas

- Modificacion unilateral TOS = abusiva. Multas hasta 300 UTM ($19.5M CLP)

RECOMENDACIONES

> Desglose costos desde landing page
> Separar fee Lofti vs comision Venti vs renta
> Retracto 10 dias sobre fee
> Libro reclamos virtual

3. PATRICIA LAGOS (38)

Proteccion Datos Personales | Especialista Ley 21.719

ANALISIS: Tratamiento de Datos Personales - ALTA CRITICIDAD

R8. Consentimiento Ley 21.719

- Test compatibilidad: datos habitos personales = potencialmente SENSIBLES
- Consentimiento expreso, libre, informado, especifico requerido

R9. Transferencia a Venti (CORREGIDO)

- Venti recibe datos pago DIRECTAMENTE del pagador
- Lofti SI comparte datos identificacion (RUT, nombre) con Venti
- Requiere contrato de procesamiento de datos

R10-R11. Olvido, Portabilidad, Biometricos

- Fotos inventario y datos test: eliminar/anonimizar post-contrato
- Verificacion facial = dato SENSIBLE, consentimiento reforzado

RECOMENDACIONES

> Politica privacidad completa
> Consentimiento granular por tipo dato
> Contrato procesamiento con Venti
> EIPD obligatoria
> Delegado proteccion datos

4. ANDRES FIGUEROA (50)

Derecho Financiero y Bancario | Especialista CMF

ANALISIS: Intermediacion Financiera - CORRECCION CRITICA

R12. Flujo Fondos - CORREGIDO

! Lofti NO toca fondos arriendo ni garantias

! Venti procesa pagos directamente inquilino a arrendador

- Lofti cobra fee por servicio = ingreso comercial normal

! NO requiere registro CMF como entidad financiera

R13. Quiebra Lofti - CORREGIDO

- Sin fondos retenidos: quiebra = interrupcion servicio solamente

! Inquilinos y arrendadores NO pierden fondos

- Contratos arriendo siguen validos entre partes
- Riesgo: perdida registro digital, inventario. Backup necesario.

R14. Comisiones Venti Reales

- Debito: 1.30%+IVA (1.549% efectivo). Renta $400K = $6,196
- Credito: 1.60%+IVA (1.904% efectivo). Renta $400K = $7,616
- Transferencia: 0.99%+$100+IVA. Renta $400K = $5,072
- Arrendador debe saber ANTES cuanto recibe neto

RECOMENDACIONES

> Verificar licencias CMF de Venti

> NO agregar billetera/saldo sin asesoria CMF

> Transparentar comisiones Venti al arrendador

> Plan contingencia pagos en transito

5. SOFIA RUIZ (35)

Derecho Digital y Firma Electronica | Magister derecho informatico

ANALISIS: Firma Electronica y Documentos Digitales

R15-R16. Firma y Integridad

- FES valida para arriendo, pero FEA da presuncion autenticidad
- Hash SHA-256 + timestamp certificado obligatorio

R17-R18. Conservacion y Notificaciones

- Conservar contratos 5+ anos post-termino

! Notificacion electronica NO reemplaza judicial para terminacion

RECOMENDACIONES

> FEA como opcion

> SHA-256 cada documento

> Plan contingencia cierre

6. FERNANDO MIRANDA (60)

Derecho Inmobiliario | Notario suplente, 35 anos exp.

ANALISIS: Perspectiva Inmobiliaria

R19. Verificacion Propiedad

! Insuficiente solo titulo y certificado dominio

- Falta: gravamenes, hipotecas, prohibiciones, contribuciones

R20-R21. Inscripcion e Inventario

- Contratos >5 anos: inscripcion en Conservador obligatoria

! VENTAJA: inventario Lofti como evidencia neutral (no retiene garantia = sin conflicto interes)

RECOMENDACIONES

> Ampliar verificacion propiedad

> Certificado dominio max 30 dias vigencia

7. LORENA CASTILLO (42)

Derecho Comercial | Especialista contratos adhesion

ANALISIS: TOS y Contratos de Adhesion

R22-R23. Adhesion y TOS

- Si contrato inmodificable = adhesion. Se interpreta contra Lofti.
- TOS: disponibles pre-registro, aceptacion expresa, espanol

R24. Modificacion y Pricing

- Cualquier cambio al fee $10K/mes: notificar 30 dias minimo

! No aplicar retroactivamente a contratos en curso

RECOMENDACIONES

> Clausulas negociables vs base separadas

> 30 dias aviso cambios

> Jurisdiccion chilena

8. MIGUEL SOTO (48)

Litigante Civil | Jurisprudencia Corte Suprema

ANALISIS: Riesgos Litigiosos - CORREGIDO

R25. Garantia - POSICION CORREGIDA

! Lofti NO retiene garantia = REDUCE dramaticamente riesgo litigioso

! Lofti como proveedor evidencia neutral, no parte en disputa fondos

- Riesgo residual: inventario incompleto = demanda negligencia

R26-R27. Responsabilidad Pagos

- Clausula clara: Venti es tercero independiente
- Protocolo contingencia caida plataforma

RECOMENDACIONES

> Clausula Lofti = proveedor evidencia

> Inventario robusto

> Seguro RC

9. ALEJANDRA FUENTES (33)

Fintech y Regulacion | Compliance CMF/UAF

ANALISIS: Cumplimiento Fintech - CORREGIDO

R28. Registro CMF - CORREGIDO

! Lofti cobra fee por servicio = ingreso COMERCIAL, no financiero

! NO requiere registro CMF (sin retencion fondos)

- EXCEPCIONES: billetera, saldo, financiamiento, comision % sobre renta

R29-R30. Lavado y PCI-DSS

- Menor exposicion lavado sin fondos, pero sector inmobiliario alto riesgo UAF

! Lofti no procesa tarjetas. Venti maneja PCI-DSS.

RECOMENDACIONES

> Documentar que Lofti no es entidad financiera

> KYC basico + monitoreo atipico

10. ROBERTO LAGOS (55)

Corredor Propiedades | 30 anos corretaje

ANALISIS: Realidad Mercado Inmobiliario

R31. Corredor - Pricing Actualizado

- $10K/mes arrendatario + $10K/mes arrendador = $20K/mes recurrente
- vs corredor tradicional 50% primer mes ($200-300K one-shot)

! Argumento NO corredor: fee fijo tech mensual, no comision %, no visitas

- Argumento SI: facilita encuentro, cobra recurrente, genera contrato

R32-R33. Marketing y Grupal

- 'Sin dramas' genera obligaciones contractuales

! Arriendo grupal: firma, solidaridad, disolucion no claros

RECOMENDACIONES

> Consultar patente corredor

> Definir alcance fee $10K/mes vs servicio corretaje

11. DANIELA REYES (40)

Derechos Fundamentales | Especialista no discriminacion

ANALISIS: Discriminacion e Igualdad

R34-R36. Test y Filtros

- Test 9 categorias: discriminacion indirecta posible (Ley Zamudio)
- Horarios, sociabilidad, limpieza = proxies caracteristicas protegidas
- Filtros genero/edad/nacionalidad: riesgo discriminacion directa

RECOMENDACIONES

> Revision por experto no discriminacion
> Eliminar preguntas proxy
> Politica anti-discriminacion ejecutable

12. IGNACIO PIZARRO (44)

Derecho Tributario | Plataformas digitales

ANALISIS: Implicancias Tributarias - CORREGIDO

R37. IVA - Pricing Actualizado

- Fee arrendatario $10K/mes: +IVA = $11,900 (o incluido: $8,403 neto)
- Fee arrendador $10K/mes: +IVA = $11,900 (o incluido: $8,403 neto)
- Total $20K/mes por contrato, IVA sobre cada cobro mensual
- Venti emite documentacion tributaria propia (separada de Lofti)

R38-R39. Retencion e Info SII

! Lofti NO agente retencion (Venti procesa pagos)

- SII podria solicitar informar transacciones como plataforma digital

R40. Primera Categoria

! Pro-Pyme 25% sobre UTILIDAD (no ingreso bruto)

- 400 propiedades activas: ingresos $8M/mes, costos $5M, impuesto ~$750K/mes

RECOMENDACIONES

> Definir si $10K incluye/excluye IVA
> Boleta electronica mensual por cada fee
> Registrar en SII como prestador digital

MATRIZ DE RIESGOS v2

ALTA CRITICIDAD (accion inmediata)

1.	Datos sensibles test compatibilidad	*(Patricia)*
2.	Falta politica privacidad Ley 21.719	*(Patricia)*
3.	Contrato adhesion no regulado	*(Carmen/Lorena)*
4.	Discriminacion indirecta test	*(Daniela)*
5.	IVA no especificado fees	*(Ignacio)*

MEDIA CRITICIDAD (30-60 dias)

6.	Retracto fee mensual $10K no explicito	*(Rodrigo)*
7.	Verificacion propiedad incompleta	*(Fernando)*
8.	Responsabilidad solidaria Lofti-Venti	*(Miguel)*
9.	Firma solo simple, sin FEA	*(Sofia)*
10.	TOS sin revision anti-abusivas	*(Lorena)*
11.	Arriendo grupal sin marco	*(Roberto)*
12.	Obligacion informar SII	*(Ignacio)*
13.	Fee mensual recurrente = corredor?	*(Roberto)*

BAJA CRITICIDAD (mejoras recomendadas)

14.	Inscripcion contratos >5 anos	*(Fernando)*
15.	Plan contingencia cierre plataforma	*(Sofia)*
16.	Marketing 'sin dramas' obligaciones	*(Rodrigo/Roberto)*
17.	Libro reclamos virtual ausente	*(Rodrigo)*
18.	Monitoreo anti-lavado inmobiliario	*(Alejandra)*
19.	Notificacion pricing nuevo	*(Lorena)*

TOP 10 RECOMENDACIONES

1. Politica privacidad completa Ley 21.719 (consentimiento granular, ARCO)
2. Revisar test compatibilidad con experto no discriminacion
3. Definir IVA en fees ($10K/mes cada parte). Emitir boleta mensual.
4. Permitir edicion contrato. Si no, cumplir regulacion adhesion.
5. Derecho retracto 10 dias explicito para fee mensual Lofti
6. Ampliar verificacion propiedad (gravamenes, hipotecas, prohibiciones)
7. Transparencia pricing: desglose fee Lofti vs Venti vs renta neta
8. FEA como opcion. Hash SHA-256. Conservacion 5+ anos.
9. Contrato con Venti: responsabilidades, PCI-DSS, contingencia, datos
10. Definir fee $10K/mes: alcance servicio tech para evitar clasificacion corredor

COMPARACION v1 vs v2

Aspecto	v1 (incorrecta)	v2 (corregida)
Garantia	Lofti retiene	Lofti NO interviene
Riesgo CMF	ALTO (por garantia)	BAJO (solo fee servicio)
Riesgo quiebra	ALTO (fondos perdidos)	BAJO (solo servicio)
Fee Lofti	$10K mensual (mal entendido)	$10K/mes arrend. + $10K/mes arrendador
Venti	'1% comision'	1.30-1.60%+IVA pasarela
Riesgos alta crit.	8	5
Riesgos totales	23	19
Score legal	6.2/10	7.1/10

Score sube porque: sin retencion de fondos, Lofti tiene posicion juridica significativamente mas limpia. Principales riesgos restantes son de privacidad (datos) y consumidor (transparencia), no financieros.

FLUJO DE PAGOS CORRECTO

INQUILINO PAGA:	Renta $400K + Fee Lofti $10K/mes = $410K mensual
VENTI PROCESA:	Transfiere renta al arrendador, cobra comision
ARRENDADOR RECIBE:	Renta - Fee Lofti $10K - comision Venti (~$383-385K)
LOFTI RECIBE:	$10K arrendatario + $10K arrendador = $20K/mes recurrente
GARANTIA:	Acuerdo DIRECTO entre partes. Lofti NO interviene.

Auditoria simulada con fines de desarrollo de producto. No constituye asesoria legal formal. Contratar estudio juridico especializado para implementar recomendaciones antes de lanzamiento comercial. Generado por panel de 12 abogados simulados via Claude AI. Fecha: 27 de octubre de 2026.